

Preispolitik: Operating und Financial Leasing

Unter **Leasing** versteht man die **Vermietung von Anlagegegenständen durch Finanzierungsinstitute** und andere Unternehmen, die das Vermietungsgeschäft gewerbsmäßig betreiben. Bereits 1877 erfolgte durch die Bell Telephone Company in Amerika eine Vermietung von Telefonanlagen. In Deutschland wurden erstmals Leasing-Geschäfte um die Jahrhundertwende abgewickelt. Während spezielle Leasing-Gesellschaften in den USA bereits seit den fünfziger Jahren etabliert sind, setzte sich das Leasing in Deutschland nur zögernd durch. Die erste Gründung einer Leasing-Gesellschaft in Deutschland erfolgte im Jahre 1962 als „Deutsche Leasing GmbH, Düsseldorf“.

Unter dem Begriff Leasing werden Vertragsgestaltungen subsumiert, die vom normalen Mietvertrag bis zum verdeckten Raten-Kaufvertrag reichen. Im Gegensatz zum normalen Mietverhältnis ist für das Leasing meistens charakteristisch, daß zwischen dem Hersteller eines Gebrauchsgutes und dessen Verwender eine Leasing-Gesellschaft als Käufer und Vermieter eingeschaltet wird (indirektes Mietgeschäft).

Nach dem Verpflichtungscharakter des Leasingvertrages lassen sich zwei grundsätzliche Formen des Leasings unterscheiden:

- (1) **Operating Leasing** und das
- (2) **Financial Leasing**.

Operating Leasing Verträge sind von beiden Vertragspartnern **jederzeit** bei Einhaltung gewisser Fristen **kündbare Mietverträge**. Es sind keine fest vereinbarten Grundmietzeiten vorgesehen und bei Kündigung sind auch keine Konventionalstrafen zu erbringen. Bei den Operating Leasing Verträgen handelt es sich daher um **normale Mietverträge** im Sinne des BGB. Bei vorzeitiger Kündigung des Vertrages reicht die Summe der vom Mieter zu zahlenden Mietraten nicht aus, um den Anschaffungspreis des Mietgegenstandes auszugleichen. Die **Leasing-Gesellschaft übernimmt** beim Operating Leasing im wesentlichen das **Investitionsrisiko**, und sie muß sich daher unter Umständen bemühen, das Objekt mehrmals zu vermieten (Second- Hand-Leasing), bis sich die Anschaffungskosten amortisiert haben. Auch die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs und der Entwertung durch technischen Fortschritt liegt beim Vermieter. Darüber hinaus hat der Leasing-Geber auch für Wartung und Reparatur zu sorgen. Da sich das Operating Leasing nicht von normalen Mietverträgen des BGB unterscheidet, ergeben sich bei der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierung keine besonderen Probleme. Sie werden wie übliche Miet- und Pachtverträge bilanziert, d. h. die Leasing-Objekte sind beim Leasing-Geber zu aktivieren und von diesem über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Für den Leasing-Nehmer stellen die gezahlten Leasing-Raten Aufwand dar.

Für das **Finance-Leasing** ist die **Vereinbarung einer festen Grundmietzeit**, während der der **Vertrag** von beiden Seiten **nicht gekündigt werden kann**, charakteristisch. Die vereinbarte Grundmietzeit ist dabei in der Regel kürzer als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasing-Gegenstandes. Die während der Grundmietzeit zu zahlenden Mietbeträge sind so berechnet, daß dem Leasing-Geber neben dem Anschaffungswert auch noch die Zinsen für die Refinanzierung, die Kosten der Verwaltung sowie ein Gewinn zufließen. Während der Grundmietzeit wird die Miete in der Regel monatlich konstant vereinbart. Für Anlagegüter mit hohem Verschleiß und zunehmenden Reparatur- und Instandhaltungskosten werden manchmal auch degressive Mietpläne vorgesehen.

Das **Investitionsrisiko** hat beim Financial Leasing der **Leasing-Nehmer zu tragen**. Neben den Reparatur- und Instandhaltungskosten entfallen auf ihn auch die Risiken des Untergangs oder der Verschlechterung des Leasing-Gegenstandes. Darüber hinaus wird der Leasing-Nehmer meistens auch noch verpflichtet, das Anlagegut zum Neuwert zu versichern. Die **Grundmietzeit** bewegt sich in der Regel **zwischen 50 und 75% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer** des Objektes. Da der Mieter das Investitionsrisiko trägt und die Amortisation innerhalb der Grundmietzeit erfolgt, eignet sich das Finanzierungs-Leasing auch zur Beschaffung sehr spezieller, auf die Wünsche des Mieters abgestellter Anlagen.